

[예상][1][03.02-2]특수 기간의 평균임금 산정방법과 연차유급휴가 미사용 수당의 산입 방식

【문제 3.2】

<사례>

식품 가공 업체인 A 사에 근무하는 근로자 甲은 2023 년 10 월 31 일 퇴직하였다. 甲의 퇴직 전 3 개월간(8 월, 9 월, 10 월)의 급여 내역을 살펴보면, 매월 지급되는 기본급 300 만 원과 직책수당 50 만 원 외에 다음과 같은 금품이 지급되었다. 첫째, A 사는 단체협약에 따라 매년 9 월에 전 직원을 대상으로 "추석 상여금" 200 만 원을 지급해 왔다. 둘째, A 사는 취업규칙에 "매년 경영 실적에 따라 이사회 결정으로 성과급을 지급할 수 있다"고 규정하고 있으며, 이에 따라 2023 년 8 월에 "경영성과급"으로 500 만 원이 지급되었다. 셋째, 甲은 2023 년 9 월 중에 10 일간 업무상 부상으로 인해 휴업하였으며, 해당 기간 동안 회사는 평균임금의 70%에 해당하는 휴업급여를 지급하였다. 넷째, 甲은 퇴직 직전인 10 월에 사용하지 못한 전년도 연차유급휴가에 대한 미사용 수당 100 만 원을 수령하였다. 퇴직 시점에서 甲의 퇴직금 산정을 위한 평균임금을 계산해야 하는 상황이다.

(물음 2) 업무상 부상으로 인한 휴업 기간이 평균임금 산정 기간 내에 포함되어 있는 경우, 평균임금 산정 방법 및 "연차유급휴가 미사용 수당"의 산입 방식에 대하여 논하시오. (25 점)